



政策及程序 : 貪污及利益衝突
更新日期 : 二零二一年七月十四日
政策編號 : TMG/P04-06/21

1. 法例規定

任何員工在未得僱主許可，索取或收受與其職務有關之利益，即可能觸犯《防止賄賂條例》。「利益」一詞在該條例中的解釋，包括金錢、禮物、貸款、費用、報酬、受僱工作、合約、服務及優惠。而提供利益的一方亦可能觸犯此條例。

2. 貪污

2.1 索取利益

根據本集團的政策，員工不得向同事及任何與集團有業務往來的人士（如客戶、供應商、承辦商、外判商或政府官員）索取任何利益。部門主管必須確保其部門之同事明白及遵守生意夥伴之有關貪污政策。

2.2 收受利益

2.2.1 一般而言，不論利益價值，員工應予以拒絕。

2.2.2 若利益是由對方自願提供，員工必須在符合下列所有之條件下，方可考慮接受：-

- 接受該利益不會影響員工本身之工作表現；
- 接受該利益後，員工不會覺得有義務回報對方；
- 關於收受該利益一事，員工可以毫無保留地公開談論；及
- 該利益只是一件價值低廉之宣傳或推廣禮物，又或是在傳統節日或特別場合的餽贈，而拒絕接受會被視作不禮貌。

2.2.3 無論任何形式之餽贈或禮物，其價值不可超過港幣貳佰元。凡價值超過該數目之餽贈或禮物，必須送交部門主管作適當安排。如要接受價值超過港幣貳佰元正之餽贈或禮物，員工須填寫「收受個人利益申報表」，並交部門主管。部門主管會提出建議，並由人才管理部（集團）批核。該表格最後應由人才管理部（集團）存檔。於任何情況下，與正常商業交往模式不相稱之昂貴禮物，應予以拒絕。



2.2.4 所有接受的利益，不論價值，應恰當及謹慎地處理。優先考慮立刻由同事分享。

2.2.5 若利益是經常由同一同事及任何與集團有業務往來的人士（如客戶、供應商、承辦商、外判商或政府官員）提供，員工應向部門主管匯報，以便恰當地處理。若有關部門主管建議接受該利益，須向人才管理部（集團）提交詳細理由。

2.3 提供利益

2.3.1 在任何情況下，員工不可提供利益以影響任何人士或機構在商業往來中的決定。員工必須得到部門主管書面批准，方可在處理集團業務時給予他人利益。此外，法例亦規定任何人不得在處理與公共機構有關的合約、標書、拍賣等事宜上，向公職人員行賄。

2.3.2 有關向他人提供利益（價值低廉之宣傳或推廣禮物除外）之文件，必須交由人才管理部（集團）存檔。

3. 利益衝突

3.1 定義

3.1.1 利益衝突是指員工的私人利益與集團的利益互相抵觸或有所衝突。私人利益是指員工本身、家庭成員、親屬及同居朋友的財務及個人利益。

3.1.2 定義上，家庭成員指員工配偶、子女、女婿、媳婦、孫子女、繼子女；員工或其配偶的父母、兄弟姊妹、兄弟姊妹之配偶、祖父母、繼父母及其他同住親友，亦包括領養之親屬關係。

3.1.3 員工計劃代表集團與已相識的人士洽談業務往來，可能會導致利益衝突的情況。有關申報必須於洽談業務往來前作出。

3.2 申報

3.2.1 員工應避免任何會導致或被認為會導致利益衝突的情況。職級點5x



或以上，或在招募供應商／合作商店／其他業務上參與合約協商，或在集團物料及服務採購上參與決定之員工，均必須於入職時、定期每年及遇有實際或潛在的利益衝突時，填寫「利益衝突申報書」。

3.2.2 其他員工，則在入職時或遇有實際或潛在的利益衝突時，才須作出申報。

3.2.3 若沒有及時申報利益，則可能引致不公平或濫用權力，甚至可能構成貪污罪行。

3.3 批核

3.3.1 有關實際或潛在的利益衝突的申報，將由部門主管提出建議，並由人才管理部（集團）主管按以下考慮批核：

- 引致利益衝突的情況類別
- 發生潛在的利益衝突的可能性
- 利益衝突引致後果的嚴重性
- 存在上司下屬關係

不同級別之批核將適用於以下不同情況：

批核	利益衝突 潛在於	利益衝突潛在於同一部門		
		其他職級 之員工	職級點 5x 或以上之員工	
			非上司下屬 關係	上司下屬 關係
部門主管	√	√	√	√
人才管理部(集團) 主管	√	√	√	√
所屬執行董事		√	√	√
非所屬執行董事			√	
主席				√

如員工為部門主管或執行董事，申報須由上級批核。



3.3.2 其決定可包括但不限於以下情況：

- 批准員工繼續履行其職務
- 將員工調離有關業務交易或決策參與之職務
- 重新安排員工之職務，免除利益衝突
- 制定額外的監控程序，以確保員工公平地履行職務
- 終止招聘及甄選程序
- 執行其他更嚴厲的行動，如解除僱傭關係

3.3.3 若員工之利益衝突申報未獲批准，人才管理部（集團）會通知有關部門主管。

3.4 外間工作 / 投資

員工應避免從事與集團利益有衝突的外間工作、業務、投資或其他活動。員工如欲兼任外間工作，不論是兼職、固定職務或屬顧問性質，須先獲得人才管理部（集團）主管書面批准，才可接受有關方面的聘用。

3.5 款待

3.5.1 根據《防止賄賂條例》，「款待」是指供應在當場享用的食物或飲品，以及任何與此項供應有關或同時提供的其他娛樂。雖然款待是一般業務上可以接受的商業及社交活動，但員工應拒絕接受與集團有業務往來的人士（如客戶、供應商、承辦商、外判商或政府官員）所提供的過份奢華或頻密的款待，以免對該等款待的提供者欠下恩惠。

3.5.2 員工如在香港境外獲提供款待，應特別提高警惕，並拒絕接受過份奢華或頻密的款待。在法例上，免費旅程或旅費並非「款待」，而屬「利益」的一種。員工未獲得集團事先批准，絕不可接受這種利益。

3.6 貸款

員工或其家庭成員、親屬及同居朋友不可向任何與集團有業務來往的人士或機構提供貸款或作其貸款保證人，亦不可接受其貸款或透過其協助下獲得貸款。然而，銀行借貸則不受限制。



3.7 賭博活動

員工應避免與同事，尤其是下屬，及與集團有業務來往的人士，進行頻密或注碼過高的賭博活動，包括打麻將。若在社交場合中，員工與客戶、供應商、承辦商、外判商或政府官員參予有賭博成份的遊戲，應先判斷是否恰當，如注碼過高，則應退出。任何時間在集團範圍或工作時間內在任何地方，均嚴格禁止任何形式之賭博活動。

4. 紀律處分及糾正行動

如有合理原因相信某員工沒有申報其實際或潛在的利益衝突，經調查後，如有需要，集團會採取適當的紀律處分及糾正行動，包括即時解僱。

集團會按情況需要，保留對政策之修訂或修正之權利。

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tsang Tsou-tung'.

蔡劍虹

高級經理－人才管理（集團）